

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 인수채권 소멸시효 관리 불철저 및 업무시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 0000부점, 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

△△△△△△△는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보채권(이하 “인수채권”이라 한다) 채권정리·관리업무를 수행하고 있고 「인수채권 소멸시효관리규정(이하 “시효관리규정”이라 한다)」에 따라 인수채권의 소멸시효(이하 “시효”라 한다) 관리 업무를 수행하고 있다.

□□□□□는 같은 세칙 제14조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관련 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단기준

시효관리규정 제8조에 따르면 시효중단은 시효완성일 이전에 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령 신청(이하 “시효소송”이라 한다) 등¹¹⁾의 방법에 따른다고 되어 있고

11) (그 외) 압류·가압류·가처분 등

같은 규정 제11조 제1항에 따르면 ① 인수채권 원금잔액이 2백만 원 이하, ② 「국민기초생활 보장법」 제2조 제2호에 따른 수급자(이하 “기초수급자”라 한다) 등¹²⁾은 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되어 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다(이하 “시효중단조치 제외”라 한다.)고 되어 있다.

한편, 「위임전결규정(이하 “전결규정”이라 한다)」 [별표] III. 가계재기지원 부문 - 1. 채권인수·정리업무 - 자. 기타 - (2) 채권포기 및 시효완성 등 - (가) 인수채권에 따르면 원금잔액 2백만 원 이하, 0원 또는 1원으로 인수한 채권, 「인수채권소멸시효관리규정」 제11조 제1항 제1호, 제4호 등에 대한 시효완성의 경우 ‘팀장’의 전결을 받도록 되어 있고, 채권관리 시스템(이하 “시스템”이라 한다)의 경우 시효중단조치 제외 시 내부 승인을 통해 해당 채권을 제외하도록 개발되어 있어 시효중단조치 제외 대상인 경우라도 내부 승인을 받는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 0000부점의 인수채권 시효 관리 현황 등을 점검한 결과

(1) 시효 관련 시스템 개선 필요

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 경우 시효 완성일은 0000.00.00.¹³⁾ 이나 별도 시효중단조치를 취하지 않아 시효가 완성되는 등

12) 그 밖에 ③ 주채무자가 70세 이상인 경우 ④ 채권원인서류 불비 등으로 무상(매입대금 0원 또는 1원)으로 인수한 경우, ⑤ 인수채권 원금잔액이 5백만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는(사망한 보증인의 피상속인 소유 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우 포함) 경우, ⑥ 「국민기초생활보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위 계층, ⑦ 보증인 없는 주채무자가 사망한 경우로 피상속인 소유의 회수실익 있는 발견재산이 없는 경우 등

13) 해당 채무자에 대한 0000법 0000 00 000000 확정일 0000.00.00.

[별표 1] “[소멸시효 도래현황] 미조회 채권_시효완성 명세”와 같이 총 00건의 채권이 별도 시효중단조치를 취하지 않아 시효가 완성되었는데

확인 결과, 채권 00건의 경우 시스템 상 시효중단 사유가 ‘소송 제기’로 등록(양도기관 입력 데이터)되어 있었고, 시효중단 사유가 ‘소송 제기’인 경우 시효소송 중복의뢰 방지를 위해 시스템 [소멸시효 도래 현황] 화면에서 제외되도록 검색 조건이 설정된 것으로 확인되었다.

그러나 양도기관 시효중단 사유 입력 데이터가 소송제기인 경우 상기 사례와 같이 시효소송을 누락할 수 있으므로 ① 소송제기의 경우에도 기존 소멸시효 중단일자로부터 9년 이상 지난 경우에는 조회되도록 하거나, ② 실제 최근 소송의뢰 이력이 있는 경우만 제외하는 등의 방법으로 개선¹⁴⁾할 필요가 있다.

(2) 시효중단조치 제외 불철저

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00.¹⁵⁾ 시효가 완성되었는데, 해당 채권은 기초수급자에 해당하여 중단조치 제외 사유에 해당되지만

전결규정 및 시스템 상 업무처리에 따라 시효중단 제외에 대한 내부 승인을 받는 것이 타당한데도 별도 내부 승인을 받지 않은 것으로 확인되는 등

[별표 2] “시효중단조치 제외 내부 승인 불철저 명세”와 같이 중단 조치 제외에 대한 내부 승인을 누락한 00건이 확인되었다.

14) 그 외 다른 화면인 [시효소송 대상자관리] 화면에서는 소송제기 사유의 경우도 시효 도래 채권에 대한 조회가 가능하나, [시효소송 도래현황] 화면을 만든 취지 상 상기 사례의 경우에도 조회가 가능하도록 개선하는 것이 필요하다고 판단됨

15) 최종상환일(0000.00.00.)로부터 5년

한편, 채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 경우 원금잔액 00만 원으로 원금잔액 2백만 원 이하에 해당하여 시효소송 진행 실익이 없는데도 시효소송(소송비용 00만 원)을 제기하는 등

[표 1] 및 [별지 2] “무담보채권 시효중단조치 제외 불철저 명세”와 같이 총 000건의 관행적인 시효연장 조치 사례가 확인되었는데, 시효소송 제기 검토 시 과거 회수 극대화에서 포용적 금융으로 변화¹⁶⁾하고 있는 현실을 보다 적극적으로 고려할 필요가 있다.

[표 1] 무담보채권 시효중단조치 제외 유형별 불철저 건수

(단위: 건)

시효중단조치 제외 유형	건 수
--------------	-----

“기재생략”

[소관부점 의견] 0000부점은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 인수채권 시효 관리 등을 철저히 하겠다고 하였으나 현재 시효관리규정 상 시효중단 조치 제외에 대한 내용이 ‘임의규정’으로 되어 있어 명확하게 내규를 개선할 필요가 있다는 의견¹⁷⁾을 제시하였고, 0000처는 채권시효 관련 채권관리시스템을 개선하겠다고 하였다.

16) 「인수채권 소멸시효관리규정」은 정부의 포용적 금융정책 구체적 실현을 위해 시효연장 관행 개선, 취약계층의 적극적 재기 지원, 채권관리 효율성 증대를 위해 2020. 4월 개정되었고, 「무담보채권 채무조정규정」은 공사 채무조정의 목적을 채권자 중심의 ‘채권회수 극대화’에서 ‘채무자 정상화 및 경제적 재기지원·권익보호’로 변경하는 내용으로 2023. 7월 개정되었음

17) 해당 내용은 0000처에 전달하여 논의예정

4. 조치할 사항

0000부점장은 ① 소멸시효중단 조치 제외 시 내부 승인을 누락하지 않고, ② 불필요한 소송비용과 행정력이 소모되는 일이 없도록 시효중단조치 제외에 대한 검토를 철저히 하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

0000처장은 양도기관 입력 데이터 불명확(시효중단 사유 '소송제기') 등에 따라 담당자들이 소멸시효 도래 채권에 대한 시효소송을 누락하지 않도록 채권관리시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

[소멸시효 도래현황] 미조회 채권_시효완성 명세

(단위: 천 원)

순번	차주번호	주채무자	채 권 잔액	매입대금 잔액	소멸시효 완성일	시효종단사유
----	------	------	--------	---------	----------	--------

“기재생략”

[별표 2]

시효중단조치 제외 내부 승인 불철저 명세

□ 총 00건

순번	구 분	차주명	소멸시효 완성일	제외사유*
----	-----	-----	----------	-------

“기재생략”

* 각 제외사유에 대한 상세 내용은 [표 1] 참고